

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1974/2539

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์ร่วม

นางสาว ท

นาย จักรกฤษณ์ เขมชาติกนก กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 19, มาตรา 120, มาตรา 140

ความผิดฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงเป็นความผิดต่อเนื่องและกระทำต่อเนื่องกันในท้องที่ต่างๆเกินกว่าท้องที่หนึ่งขึ้นไปและความผิดดังกล่าวกับความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นและข่มขืนกระทำชำเราเป็นความผิดหลายกรรมกระทำลงในท้องที่ต่างๆกันรวมทั้งท้องที่สถานีตำรวจนครบาล บางยี่ขัน และสถานีตำรวจภูธรอำเภอกาฬสินธุ์ พนักงานสอบสวนท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19วรรคหนึ่ง(3),(4)และวรรคสองพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาล บางยี่ขันซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกี่ยวข้องจึงมีอำนาจสอบสวนแต่จำเลยทั้งสองถูกจับที่อำเภอกาฬสินธุ์ พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในกรณีจับผู้ต้องหาได้แล้วคือพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19วรรคสาม(ก)พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาล บางยี่ขันคงเป็นพนักงานสอบสวนผู้ที่มีอำนาจเท่านั้นที่ไม่เข้ากรณีที่จับผู้ต้องหาแล้วยังไม่ได้อันจะถือว่าพนักงานสอบสวนท้องที่

ที่พบการกระทำผิดก่อนอยู่ในเขตอำนาจเป็น พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 วรรคสาม (ข) เมื่อพนักงาน  
สอบสวนสถานีตำรวจนครบาล บางยี่ขัน ซึ่งมีใช้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบซึ่งมี  
อำนาจสรุปสำนวนและทำความเข้าใจว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปพร้อมกับ  
สำนวนเพื่อให้ัยการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 140, 141 แม้จะดำเนินการสอบสวนต่อไปจนเสร็จก็ถือว่าได้มี การ  
สอบสวนในความผิดนั้นก่อนโดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 120 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคำขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมของผู้เสียหายย่อมตกไป  
ด้วย

---

โจทก์ ฟ้อง และ แก้อไข คำฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ทั้ง สอง ตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 276, 284, 310, 371 พระราชบัญญัติ อาวุธปืน  
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและ สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา  
7, 8 ทวิ , 72, 72 ทวิ และ ธิบของกลาง

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ปฏิเสธ

ระหว่าง พิจารณา นางสาว ท. ผู้เสียหาย ยื่น คำร้องขอ เข้าร่วม เป็น โจทก์  
ศาลชั้นต้น อนุญาต

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า จำเลย ที่ 1 มี ความผิด ตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคแรก , 284 วรรคแรก , 310 วรรคแรกเป็น ความ  
ผิด หลายกรรม ต่างกัน ให้ ลงโทษ ทุกกรรม เป็น กระทั่ง ความผิด ไปฐาน ช่มชู้

กระทำ ข้าเรา วางโทษ จำคุก 4 ปี ฐาน พา หญิง ไป เพื่อ การ อนาจารวางโทษ จำคุก 1 ปี ฐาน หน่วงเหนี่ยว กักขัง ผู้อื่น วางโทษ จำคุก 3 เดือนรวม จำคุก จำเลย ที่ 1 ไว้ มี กำหนด 5 ปี 1 เดือน จำเลย ที่ 2 มี ความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 วรรคแรก วางโทษ จำคุก 3 เดือนอาวุธปืน ของกลาง เป็น ทรัพย์สิน ที่ มี ไว้ เป็น ความผิด จึง ให้ริบ ข้อหานอกจาก นี้ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ โจทก์ร่วม และ จำเลย ทั้ง สอง อุตธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง แต่ ให้ริบ ของกลาง

โจทก์ และ โจทก์ร่วม ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว เห็นว่า ความผิด ฐาน พา หญิงไป เพื่อ การ อนาจาร โดย ใช้ อุบาย หลอกลวง เป็น ความผิด ต่อเนื่อง และกระทำ ต่อเนื่อง กัน ใน ห้องที่ ต่าง ๆ เกินกว่า ห้องที่ หนึ่ง ขึ้น ไปและ ความผิด ฐาน พา หญิง ไป เพื่อ การ อนาจาร ตาม ที่ โจทก์ นำสืบ ดังกล่าวกับ ความผิด ฐาน หน่วงเหนี่ยว กักขัง ผู้อื่น และ ข่มขืน กระทำ ข้าเราเป็น ความผิด ซึ่ง มี หลายกรรม กระทำ ลง ใน ห้องที่ ต่าง ๆ กัน รวมทั้งใน ห้องที่ สถานีตำรวจนครบาล บางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร และ สถานีตำรวจภูธร อำเภอกำแพงแสน จังหวัด กาญจนบุรี ซึ่ง พนักงานสอบสวน ใน ห้องที่ หนึ่ง ห้องที่ ใด ที่ เกี่ยวข้อง มีอำนาจ สอบสวน ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 วรรคหนึ่ง (3)(4) และวรรค สอง ฉะนั้น พันตำรวจโท วันชัย เปี่ยมสมบูรณ์ พนักงานสอบสวน สถานี ตำรวจ นครบาล บางยี่ขัน ใน ขณะ เกิดเหตุ ซึ่ง เป็น พนักงานสอบสวน ห้องที่ หนึ่ง ห้องที่ ใด ที่ เกี่ยวข้อง จึง มีอำนาจ สอบสวน คดี นี้ แต่ ปรากฏว่าจำเลย ทั้ง สอง ถูกจับ ที่ อำเภอกำแพงแสน จังหวัด กาญจนบุรี พนักงาน สอบสวน ผู้รับผิดชอบ ใน การ สอบสวน กรณี จับ ผู้ต้องหา ได้ แล้ว เช่นนี้จึง เป็น ที่ แน่ชัด ว่า คือ พนักงาน

สอบสวน สถานีตำรวจภูธร อำเภอ ท่ามะกา ซึ่ง เป็น ท้องที่ ที่ จับ ได้ อยู่ ใน เขต  
อำนาจ ตาม ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 วรรคสาม (ก)  
การ ที่ พันตำรวจโท วันชัย ได้ ทำการ สอบสวน คดี นี้ หลังจาก จับ จำเลย ทั้ง สอง  
ได้ แล้ว พันตำรวจโท วันชัย คง เป็น พนักงานสอบสวน ผู้มีอำนาจ สอบสวน เท่านั้น  
แต่ พันตำรวจโท วันชัย มิได้ เป็น พนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบ ทั้ง มิใช่ กรณี ที่  
จับ ผู้ต้องหา ยัง ไม่ได้ อัน จะ ถือว่า พนักงานสอบสวน ซึ่ง ท้องที่ ที่ พบ การกระทำ  
ผิดก่อน อยู่ ใน เขตอำนาจ เป็น พนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบ ตาม ประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 วรรคสาม (ข) ได้ เมื่อ พันตำรวจโท วัน  
ชัย มิใช่ พนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบ ซึ่ง มีอำนาจ สรุปสำนวน และ ทำ ความ  
เห็นว่า ควร สั่ง ฟ้อง หรือ สั่ง ไม่ฟ้อง ส่ง ไปพร้อม กับ สำนวน เพื่อให้ พนักงาน  
อัยการ พิจารณา ตาม ที่ บัญญัติ ไว้ใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 140 และ 141 แม้ จะดำเนินการ สอบสวน ต่อไป จน เสร็จ ก็ ถือไม่ได้ว่า ได้  
มี การ สอบสวนใน ความผิด นั้น ก่อน โดยชอบ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา  
ความอาญามาตรา 120 โจทก์ จึง ไม่มี อำนาจฟ้อง เมื่อ วินิจฉัย เช่นนี้ คำร้องขอเข้า  
เป็น โจทก์ร่วม ของ ผู้เสียหาย ย่อม เป็น อัน ตก ไป ด้วย ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ฎีกา  
ของ โจทก์ร่วม ที่ ขอให้ ลงโทษ จำเลย ทั้ง สอง ตาม ฟ้องโจทก์ต่อไป ที่ ศาล  
อุทธรณ์ พิพากษา มา นั้น ศาลฎีกา เห็นฟ้อง ด้วย ใน ผลฎีกา ของ โจทก์ และ โจทก์  
ร่วม ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมภาพ โชติกวนิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ